

Tutela contro i rischi sociali nel sistema svizzero e ticinese — Sintesi

Sicurezza Sociale e Forme di Solidarietà · Sessione 01

La mappa del sistema prima di esplorare il territorio: questa lezione ti dà il framework con cui leggerai tutto il resto del corso.

Il corso e il suo obiettivo

- Docente: **Gregorio Avilés**, SUPSI
 - Obiettivo finale: **visione d'insieme del sistema + metodo di lavoro** per orientarsi nei diritti sociali
 - **Non serve memorizzare tutto — serve sapere dove cercare**
 - Esame scritto finale; frequenza seminario **obbligatoria**; esercizio "**Storia di Isa**" da consegnare entro il 29 maggio
-

Stato sociale e sicurezza sociale

- **Stato sociale** (*Welfare State*): insieme di politiche, norme, istituzioni e valori per rispondere ai rischi sociali e migliorare il benessere dei cittadini lungo il ciclo di vita
 - **Sicurezza sociale**: componente centrale dello Stato sociale; in Svizzera = assicurazioni sociali + interventi con prova dei mezzi
-

Due definizioni da conoscere

Definizione funzionale — "A cosa serve?"

Funzione	Contenuto
Protezione della salute	Accesso alle cure mediche
Reddito di sostituzione	Mantiene il tenore di vita quando si perde la capacità di guadagno
Reddito di complemento	Copre oneri familiari o garantisce un reddito minimo
(Re)integrazione	Prevenzione, reinserimento nel lavoro e nella società

Definizione analitica — "Contro cosa tutela?"

11 rischi sociali: 1. Cure mediche e assistenza 2. Vecchiaia (età di pensionamento: 65 anni) 3. Decesso / superstiti 4. Invalidità 5. Malattia non professionale 6. Infortunio o malattia professionale 7. Disoccupazione 8. Maternità e paternità 9. Servizio (militare / civile) 10. Oneri familiari 11. Povertà ed esclusione sociale

Malattia vs Infortunio: infortunio = *influsso dannoso, improvviso, involontario, da fattore esterno straordinario (art. 4 LPGA). Se manca anche uno solo di questi attributi → è malattia. Il burnout non è malattia professionale.*

I due pilastri del sistema svizzero

Assicurazioni sociali (12)

- **Principio assicurativo:** contributi versati in anticipo → tutela quando il rischio si realizza

- Principali: AVS · AI · PP · AINF · AMAL · AMIL · IPG · AD · PT · AF · PC AVS/AI
- **Principio di solidarietà** (eccezione): **tutela anche chi non ha mai potuto versare contributi** (es. invalidi precoci, studenti neo-laureati)

Prestazioni commisurate al bisogno

- **Selettive**: erogate solo dopo la **prova dei mezzi** (verifica reddito e patrimonio)
- Finanziate da imposte pubbliche
- Scopo: garantire il **minimo vitale** o coprire lacune del sistema assicurativo
- In Ticino: coordinate dalla **LAPS** (9 prestazioni in ordine di priorità)

Ordine LAPS (da prima a ultima priorità): RIPAM → Aiuto sociale speciale → Assegno di studio → Formazione terziaria sociosanitaria → Riqualificazione professionale → ISD → AFI → API → **Aiuto sociale** (ultima opzione)

Principi di coordinamento

- **Le assicurazioni sociali hanno precedenza** sulle prestazioni commisurate al bisogno
 - **Il cumulo non può causare sovra-indennizzo** (il totale non può superare il guadagno perso)
 - Ordine di priorità per cure mediche: AMIL → AINF → AI → AMAL
-

Come usare la Guida (metodo pratico)

1. Identifica i **rischi sociali** rilevanti (breve e lungo termine) → cap. 1.2
 2. Cerca i **dispositivi** che coprono quei rischi → cap. 2–10
 3. Verifica i **principi di coordinamento** se più dispositivi si sovrappongono → cap. 1.6
 4. Approfondisci con le fonti indicate nella Guida
-

Da ricordare: - **11 rischi sociali** coperti da assicurazioni sociali e/o prestazioni commisurate al bisogno - **Assicurazioni sociali prima, aiuto sociale dopo** — il sistema ha un ordine preciso di priorità - **Sapere dove cercare vale più che memorizzare** — la Guida è il tuo strumento di lavoro per tutto il semestre